

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4094/2536

บริษัท คา โอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

นาย นิรันดร์ สินทวีเกียรติ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 245 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

โจทก์ไม่ได้บรรยายว่า จำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของโจทก์เป็นค่าสินค้าอะไรบ้าง แต่ละรายการเป็นเงินเท่าใด และเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากลูกค้าคนใดของโจทก์ ฟ้องของโจทก์จึงมิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นจึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุมไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสองประกอบด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 เมื่อเป็นคดีเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่มีได้อุทธรณ์ด้วยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 245(1) ประกอบด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งพนักงานขายมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้าประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1

ไม่นำส่งเงินค่าสินค้าโดยยกยอดเงินค่าสินค้าของโจทก์ไปจำนวน 360,065.86 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 379,228.26 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างโจทก์หากจำเลยที่ 1 ปฏิบัติงานให้โจทก์ก็อยู่ในระหว่างทดลองงานจึงไม่มีหน้าที่ในการเก็บเงิน จำเลยที่ 2 ได้รับแจ้งจากโจทก์เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2535 ว่าจำเลยที่ 1 พ้นจากการเป็นลูกจ้างโจทก์จำเลยที่ 2 จึงทำหนังสือแจ้งยกเลิกการค้าประกันกับโจทก์แล้วฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายว่าจำเลยที่ 1 ยกยอดเงินค่าสินค้าอะไรรับเงินมาจากร้านค้าใด เป็นเงินจำนวนเท่าใดขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 360,065.86 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน วินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องใน ข้อ 2 ว่า จำเลยนำใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าของโจทก์สั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อในเดือนมิถุนายน 2535 ไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของโจทก์ในเขตจังหวัดลำปางแล้วยกยอดเงินไปเป็นของตน รวมเป็นเงิน 360,065.86 บาท ในวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ครบกำหนดจำเลยที่ 1 นำส่งค่าสินค้าแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำส่งเงินค่าสินค้า แต่ทำงานและเอาเงินค่าสินค้าไป โดยมิได้บรรยายว่า จำเลยที่ 1 ยกยอดเงินของโจทก์เป็นค่าสินค้าอะไรบ้าง แต่ละรายการเป็นเงินเท่าใด และเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากลูกค้าคนใดของโจทก์ ฟ้องของโจทก์จึงมิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา และข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นจึงเป็นฟ้องที่เคลือบ

คลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 สำหรับอุทธรณ์ข้ออื่นที่ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือไม่จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไป อุทธรณ์จำเลยที่ 2 ฟังขึ้น และเมื่อคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่มีได้อุทธรณ์ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 245(1) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมมาตร พรหมานุกูล-ปรีชา ธนानันท์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การบรรยายฟ้องเป็นส่วนสำคัญ โจทก์ต้องบรรยายรายละเอียดให้ชัดแจ้งว่า เงินที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยหรืออยู่ในความรับผิดชอบของจำเลย ซึ่งหาว่าจำเลยกระทำผิดนั้นเป็นเงินค่าสินค้าอะไร เป็นจำนวนเท่าใด และเรียกเก็บมาจากลูกค้าคนใด เพราะเหตุว่าโจทก์เป็นเจ้าของสินค้าย่อมต้องรู้ว่าใครสั่งซื้อสินค้าอะไร จำนวนมากน้อย เพียงใด ราคาเท่าใด จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันย่อมไม่ทราบว่ามีสินค้าอะไร

บ้าง จำนวนเท่าใด มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในกรณีเดียวกันนี้ คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 69/2507 ฟ้องโจทก์ที่ให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาจำประกัน กล่าวถึงสินค้าที่เสียหายแต่เพียงว่า "สินค้าอื่น ๆ ซึ่งโจทก์จะได้เสนอหลักฐานต่อศาลในวันพิจารณาขาดหายไปคิดเป็นเงิน 57,266.58 บาท เป็นฟ้องเคลือบคลุม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1397/2494 โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าสินค้าในร้านสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการได้ขาดหายไปเป็นราคากเงินจำนวนหนึ่ง โดยมีได้แสดงรายละเอียดว่า สิ่งของอะไรบ้าง อย่างไรราคา เท่าใดยอมเป็นฟ้องเคลือบคลุม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1448/2521 สัญญาจำประกันผู้รับทุนเป็นลูกหนี้รัฐบาลเท่าใด ซึ่งจะต้องชดใช้แทน โจทก์ฟ้องผู้จำประกันไม่แสดงรายละเอียดว่า ค่าใช้จ่ายที่เรียกให้ชดใช้เป็นค่าอะไรแต่ละอย่างจำนวนเท่าใด ผู้จำประกันไม่ใช่ผู้รับทุนไม่สามารถรู้ได้ จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม วงศิกายุจน์ลิขิตการวงศ์